Ilusi Proliferasi Institusional yang Didorong oleh Reaksi Masyarakat dalam Mengatasi Kompleksitas Persoalan Publik, menggagas Jalan Perbaikan

Erlang K. Nata
Sosial Literasi Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara permasalahan publik merupakan suatu kenisyacaan yang tidak akan pernah usai, permasalahan akan selalu muncul menyertai dinamika hubungan antara negara yang direpresentasikan oleh kehadiran institusi pemerintahan melalui instrumen-instrumen kekuasaan dengan warga negara secara luas. Persoalan publik (*issue*) tidak bisa disamakan dengan permasalahan privat (*trouble)*, masalah privat cenderung bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tertutup, sedangkan masalah publik (*issue*) merupakan memerlukan solusi yang lebih struktural dan tersistematis.

Menurut Wright Mills permasalahan privat hanya terjadi ketika gangguan itu berada di dalam karakter individu dan dalam jangkauan relasi langsungnya dengan orang lain, sehingga masih dapat dipahami dalam batas pengalaman personal sehari-hari. Namun ketika masalah tersebut telah melampaui ruang lingkup privat menuju ruang lingkup yang lebih besar dalam masyarakat, dan memberikan pengaruh yang besar, di sisi lain lembaga-lembaga yang harusnya memberikan jawaban atas permasalahan tersebut malah memiliki kepentingan dan kewenangan yang saling berbenturan, sehingga masalah tersebut menjadi suatu persoalan publik. Sebagai contoh, apabila ada seorang pengangguran, maka itu merupakan masalah privat yang berkaitan dengan kualitas individual orang tersebut, apabila terdapat jutaan orang pengangguran, maka itu menjadi persoalan publik[1].

Persoalan publik bersifat multidimensional, menyangkut faktor ekonomi, sosial budaya, politik, tekhnologi, dan faktor lingkungan[2]. Dalam menyikapi persoalan publik, hukum bukan hanya berperan sebagai penjaga ketertiban tetapi instrumen rekayasa sosial. Menurut perspektif hukum pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja, hukum bukan hanya sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai wahana untuk mengarahkan pembangunan nasional yang diharapkan berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat.

[1] Mills C. Wright. and Todd Gitlin, The Sociological Imagination (Oxford: Oxford University Press, 1959). Hlm. 8
[2] Nur Rohman, "Memahami Masalah Kebijakan Publik: Faktor, Dampak, Dan Solusi Efektif," *Wirabuana.Ac.Id*, October 29, 2024.

Pendapat ini memberikan pengertian hukum yang menyeluruh, tidak hanya sebagai sekumpulan norma dan asas, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang mewujudkan hukum dalam kenyataan sosial[3].

Namun solusi yang diberikan atas permasalahan publik enderung berorientasi kepada pemecahan masalah klasik yang bernuasa rektif dan pragmatis, dengan megutamakan pembentukan lembaga negara untuk menjawab permasalahan publik. Seperti misalnya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dibentuk atas keresahan masyarakat Indonesia atas maraknya korupsi di badan pemerintahan pasca reformasi. Pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain didukung oleh amarah dan tuntutan masyarakat dan kegagalan sistemik lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan[4].

Begitupula dengan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam merespond tindak pidana pencucian uang yang semakin sulit untuk diatasi dengan metode konvensioal (*conventional methods*), dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dibentuk dan pembentukan lembaga ini dilatar belakangi oleh maraknya penyalahgunaan transaksi keuangan yang kerap dieksploitasi oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk membentuk sebuah lembaga independen dengan mandat utama melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan transaksi keuangan[5].

Tidak jarang hadirnya lembaga negara baru menimbulkan permasalahan terkait dengan kordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak jarang terdapat tumpang tindih antar lembaga negara. Dalam beberapa kasus suatu lembaga bersifat egosentris terhadap yang lain, seperti konflik antara KPK dengan POLRI[6]. Bukan berarti keberadaan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia tidak penting keberadaannya, tetapi lahirnya KPK merupakan studi kasus yang nyata dimana reaksi

---

[3] Kintan Artari, Mardiah Mastur Rahmah, dkk, "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja Dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum Dan Kesadaran Masyarakat," Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 9, no. 2 (n.d.): 191–212.

[4] Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Lex Lata*, n.d., 2.

[5] Anna Triningsih, "PROLIFERASI LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM PADA ERA REFORMASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Lex Jurnalica* 15 (2018): 338.

[6] Ibid hlm 340.

masyarakat terhadap permasalahan publik yang terjadi akan cenderung mendorong para pemangku kebijakan (*decicion makers)* untuk mengambil keputusan yang cenderung bersifat polulis. Solusi yang ditawarkan lebih kearah pembentukan lembaga seperti Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Lembaga Non Struktural.

Kadang kala lembaga tersebut dituntut harus bersifat independen, padahal tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan fungsi dan kewenangan kementerian. Pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengurusi suatu permasalahan yang berfiat spesifik dan temporer mengakibatkan degradasi kewenangan[7]. Hadirnya lembaga baru baik itu LMK ataupun LNS juga dapat menimbulkan fenomena hiper-regulasi dikarenakan tiap lembaga baru memiliki kewenangan, baik secara atributif ataupun delegatif untuk membentuk sebuah peraturan kebijakan masing-masing. Perlu ada perubahan mendasar dalam cara bernegara yang mengutamakan efektivitas fungsi daripada proliferasi struktur kelembagaan.

B. Pembahasan

1. Institusi dan Lembaga Negara

Sejatinya institusi dan lembaga memiliki pemaknaa yang hampir sama, institusi sendiri merupakan sekumpulan norma himpunan atau kumpulan norma dari segala tingkatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan masyarakat[8]. Ketika sekumpulan norma tersebut dikongkretkan, dalam suatu bentuk, maka dia akan disebut sebagai lembaga[9]. Kajian dan pembahasan mengenai lembaga negara secara definitif tidak lepas dari sudut pandang ilmu sosiologi, dikarenakan pembahasan mengenai lembaga sosial dalam sosiologi mencakup dengan lembaga negara yang diasosiasikan sebagai lembaga politik yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Lembaga politik memiliki keterkaitan yang tak bisa dipisahkan dengan kekuasaan. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara mendefinisikan lembaga negara (*state institution*) sebagai badan konkret yang dibuat berdasarkan wewenang yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam ketatanegaraan lembaga negara terbagi menjadi beberapa cabang

---

[7] Ilham Maulana, "Mengakhiri 'Penyakit' Lembaga Gemuk: Mendesak Reformasi Kelembagaan," *Hukumonline.Com*, July 18, 2025.
[8] Laras Sekar Seruni, "Lembaga Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, & Contohnya," *Brainacademy.Id*, September 24, 2025.
[9] Arum Sutrisni Putri and Nibras Nada Nailufar, "Pengertian Lembaga Sosial Sumber," *Kompas.Com*, December 16, 2019.

kekuasaan, Jimly Assiddiqie mengembangkan konsep *qoadro politica* yang membagi komponen lembaga negara menjadi empat cabang kekuasaan secara luas dan 4 cabang kekuasaan secara sempit. Macro quadro politica membagi entitas lembaga kedalam 4 bentuk, yakni Negara (*state),* masyarakat (*civil society),* dunia usaha (*buisnies corporation)*, dan media massa (*the media)*[10]. Kemudian cabang kekuasaan itu terbagi menjadi *micro quadro politica* dimana negara (state) yang direpresentasikan oleh pemerintah terbagi menjadi 4 cabang kekuasaan, yakni pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif, parlemen sebagai cabang kekuasaan legislatif, kekuasaan kehakiman sebagai cabang legislatif, dan lembaga dengan kewenangan campuran yang terkadang independen[11].

Teori *quadro politica* yang dikembangkan oleh Jimly Assiddiqi merupakan pengembangan dari teori klasik *trias politica* montesque yang agaknya perlu penyesuaian dengan kondisi negara modern saat ini. Disini penulis tidak membedakan antara istilah institusi dengan lembaga, dikarenakan institusi itu sendiri merupakan sekumpulan norma yang terlembagakan. Pemecahan masalah publik yang dilakukan melalui proliferasi intitusional sendiri mengandung arti, bahwa terdapat kebiasaan oleh para pengambil keputusan (*decicion makers)* untuk memecahkan masalah publik dengan solusi instan yang bersifat reaksioner, yakni membentuk badan atau lembaga negara baru dalam memecahkan masalah publik yang muncul.

2. Tren Pembentukan Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara Independen merupakan suatu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, lahirnya model lembaga ini tidak lepas dari kebutuhan zaman sekaligus harapan agar negara selalu hadir di setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Kehadiran lembaga negara independen juga tidak lepas dari fenomena demokratisasi gelombang ketiga, titik balik demokratisasi Indonesia pada era reformasi tahun 1998, dengan berakhirnya masa pemerintahan orde baru. Disusul dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merubah struktur kekuasaan dan kelembagaan Indonesia.

Mandat reformasi melalui perubahan konstitusi UUD-1945 menguatkan distribusi kekuasaan dan kewenangan dan menguatkan

[10] Jimly Asshiddiqie, "Fenomena Regresi Demokrasi:Potret Demokrasi Masa Kini di Indonesia dan Australia 1," Jimly Legal Yustisia Journal 1, no. 1 (December 2023): hlm 6.
[11] Ibid hlm 7.

fungsi *check and balance*[12]. Bentuk Lembaga Negara Independen sejatinya tidak tertuang secara *expressive verbis* dalam UUD-1945. Pengakuan konstitusional yang rigid dalam nomenklatur UUD-1945 mengenai 'independen' atau 'kemandirian' institusinal hanya ditujukan kepada penyelnggara pemilihan umum yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pemeriksa Keauangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), dan Bank Sentral yang dalam hal ini dijalankan oleh Bank Indonesia (BI)[13].

Dalam hal ini, pembentukan lembaga negara independen pada Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 24B UUD-1945 hanya mengakomodasi 4 entitas yang diidealkan sebagai Lembaga Negara Independen. Setiap Lembaga yang diharapkan independen, namun ia tidak terakomodir oleh UUD cenderung hanya menjadi lembaga lemah yang mudah dipolitisasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih besar speerti Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan contoh suatu lembaga negara independen dapat dipolitisasi dengan cara merubah Undang-Undang yang mengakomodir lembaga tersebut[14].

Pasca reformasi terdapat kekhawatiran yang begitu besar akan kembalinya sosok pemimpin yang demagogis dan otoriter, sehingga kewenangan pemerintah dipangkas dengan membentuk *unelected body*. Contohnya, untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman dibentuk KY untuk mengawasi hakim. Tidak puas dengan hadirnya KY, di bentuk Komisi Kejaksaan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Masalah terkait dengan keberadaan Lembaga Negara Independen terdapat pada legitimasinya yang kurang kuat di mata konstitusi tetapi juga keberadaannya yang sering dijadikan semacam *paint killer* institusional terhadap suatu permasalahan publik. Meskipun plofilerasi institusional tidak hanya dijawab melalui pembentukan *unelected body*, tetapi juga suatu lembaga yang masih berada pada rumpun kekuasaan eksekutif melalui pembentukan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non-Struktural (LNS).

Sebagai contoh, keberadaan KY menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah denga Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, memberikan tugas untuk :

---

[12] Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan," *DATIN LAW JURNAL* 4 (December 2023): 2.
[13] Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[14] Aida Mardatillah, "Keberadaan Dewan Pengawas KPK Disebut Langgar Independensi Peradilan," *Hukumonline.Com*, December 3, 2019.

a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim[15].

Dari tugas beberapa tugas KY, keberadaan KY memang difokuskan untuk penegakan disiplin kepada hakim, juga terdapat tugas untuk mengusulkan calon hakim agung kepada DPR, tugas tersebut mirip dengan tugas Panitia Seleksi (pansel). Tugas krusial KY adalah menyangkut penegakkan kode etik bagi hakim. Tugas ini sedemikian pentingnya, apabila hakim melakukan pelanggaran kode etik, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun, betapa mubazirnya keberadaan suatu lembaga negara independen apabila ia hanya memiliki tugas untuk mengawasi dan menindak hakim. Seharusnya lembaga dengan model seperti ini difungsikan untuk menegakkan kode etik bagi seluruh pejabat pemerintahan, bukan hanya mengurusi bidang penegakkan kode etik di lembaga kekuasaan kehakiman saja.

Konsep lembaga independen dengan tugas menegakkan *code of conduct* atau kode etik perilaku pejabat negara, digagas oleh Jimly Assiddiqi melalui sebuah konsep lembaga negara kekuasaan kehakiman, tetapi bukan berfokus terhadap penegakkan hukum (*rule of law)*, tetapi penegakkan kode etik (*rule of ethic)*. Jadi terdapat dua jalan untuk mewujudkan cita-cita ketertiban manusia, yakni melalui *rule of law* dan *rule of ethic*. KY tidak hanya menjadi sebuah komisi pengawas kehakiman semata, melainkan penegak kode perilaku yudisial, Jimly Assiddiqi menyebut lembaga ini sebagai Mahkamah Etika Nasional. Perluasan wewenang KY bukan dimaksudkan untuk menambah lembaga negara baru, tetapi memaksimalkan fungsi lembaga yang sudah ada tanpa harus memiliki sebuah lembaga negara independen yang terlalu terfokus pada pengawasan sektoral yang sempit.

[15] Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

3. Lembaga Pemerintah Non-Pemerintah dan Lembaga Non-Struktural atau *auxiliary state organs*

Diversifikasi kewenangan lembaga negara yang digunakan untuk menjawab permasalahan publik tidak hanya dilakukan dengan pembentukan Lembaga Negara Independen, tetapi pembentukan lembaga yang secara hirarkis berada dibawah presiden. Dalam menjawab berbagai permasalahan publik yang semakin berkembang, presiden dapat membentuk lembaga yang berfungsi sebagai perangkat pelaksana kebijakan dan operasionalisasi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan lembaga oleh presiden biasanya dilakukan melalui empat cara, yakni :

1. Perluasan wewenang kementerian yang sudah ada, contohnya adalah perluasan wewenang Kementerian Komunikasi dan Digital yang sebelumnya memiliki wewenang sebagai regulator infrastruktur telekomunikasi menjadi pengawas konten dengan wewenang sanksi administratif, hal ini dilakukan untuk menindak maraknya kejahatan siber dan konten ilegal;
2. Pembentukan Lembaga Pemerintah Non Kemeterian atau biasa disebut LPNK, badan ini kemudian memiliki tugas yang sangat spesifik contohnya adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
3. Pembentukan Lembaga Non-Struktural (LNS) diluar struktur kementerian presiden yang dibentuk untuk melaksananakan tugas dan fungsi yang spesifik, contohnya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
4. Perubahan LPNK atau LNS yang dirubah menjadi Kementerian Negara.

Perbedaan mendasar dari LPNK dengan LNS adalah pada fungsinya, LPNK merupakan sebuah badan yang berkedudukan dibawah presiden dan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif (*administratur, bestuurzorg*). Hal ini dapat dilihat dari pengatribusian wewenang untuk pemerintah, dalam Pasal 25 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara memberikan wewenang bagi presiden untuk mengatur hubungan fungsional LPNK dengan Kementerian Negara melalui Perpres[16].

Sedangkan untuk LNS lebih kearah lembaga penunjang (*auxiliary state organs)*, dan tidak masuk kedalam organ negara primer (*primary constitutional organs)*[17]. LNS dibentuk berdasarkan perintah Undang-

[16] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
[17] Prof. Dr. Jimly Assiddiqi S.H, *PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI*, ed. Rofiq, Lutfi, and Budi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

Undang, Peraturan Pemerintah, bahkan dapat dibentuk atas perintah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Contoh LNS yang dibentuk berdasarkan perintah dari Undang-Undang adalah Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dibentuk berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat[18].

Contoh LNS yang dibentuk berdasarkan PP adalah Badan Olahraga Profesional yang dibentuk berdasarkan Pasal 37 ayat (2) PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selanjutnya ada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 95 ayat (1) PP No 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Untuk LNS yang dibentuk berdasarkan Perpres adalah Dewan Ketahanan Pangan yang dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres 83 tahun 2006 Dewan Ketahanan Pangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres No 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan[19].Apabila dilihat dari tujuan pembentukannya, LNS dibentuk untuk menangani tugas yang begitu spesifik. Menurut informasi dari web resmi Kementerian Sekretariat Negara, saat ini terdapat 78 LNS yang dibentuk berdasarkan UU, 6 lembaga yang dibentuk berdasarkan PP dan 15 LNS yang dibentuk berdasarkan Perpres.

4. Degradasi Wewenang Kementerian Negara

Semakin banyaknya LPNK dan LNS dalam struktur pemerintahan Indonesia menyebabkan pembengkakan birokrasi. Pada awal pembentukan lembaga-lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas, spesialisasi, dan independensi fungsi pemerintahan. Namun, proliferasi kelembagaan yang tidak disertai kerangka pengendalian yang memadai justru melahirkan disfungsi sistemik yang kompleks. Fenomena ini melampaui sekadar persoalan administratif, karena mencerminkan patologi kelembagaan yang diproduksi oleh logika politik, sekaligus menimbulkan implikasi ekonomi yang tidak dapat diabaikan.

Bukan menjadi solusi, tetapi pembentukan lembaga-lembaga tersebut malah mengalami tumpang tindih kewenangan dengan

[18] "Klasifikasi Lembaga Non Struktural," *Setneg.Go.Id*, July 2, 2018.
[19] Ibid

lembaga kementerian yang sudah ada. Pembentukan Badan Pangan Nasional misalnya, menimbulkan kompleksitas kordinasi dalam kebijakan pangan yang memang sudah melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan BULOG. Fragmentasi birokrasi selain menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar, dapat menimbulkan hiper-regulasi, hal ini dikarenakan setiap LPNK dan LNS yang dibentuk memiliki kewenangan baik delegatif ataupun atributif untuk membuat peraturan sektoral masing-masing. Konstruksi Norma pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan wewenang untuk *"badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang"*.

Dari Pasal 8 ayat (1) tersebut, LPNK dan LNS memiliki wewenang untuk membuat peraturan sektoralnya masing-masing yang malah membuat kompleksitas birokrasi dan inefisiesi institusional.

Sebenarnya, fenomena proliferasi institusional bukanlah fenomena baru dalam dinamika pemerintahan di Indonesia pasca reformasi, hal yang serupa pernah terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)[20]. Setelah pergantian rezim pemerintahan, unit itu kemudian dibubarkan. Permasalahan dalam pembentukan lembaga negara baru dalam menjawab permasalahan publik ibarat guyuran hujan deras yang memadamkan kobaran api, tetapi menciptakan banjir, lahirlah solusi untuk menjawab permasalahan publik, namun timbul masalah kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian yang sudah ada.

5. Proliferasi Kementerian, tindakan baru untuk logika lama

Kabinet Merah Putih presiden Prabowo Subianto menuai banyak kritik dari akademisi yang mana terdapat lebih dari 48 Kementerian Negara, perombakan tersebut dimulai dari Perubahan Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara yang secara eksplisit membatasi jumlah Kementerian Negara hanya sebatas 34 Kementerian, menjadi tidak ada batasan. Sebanyak apapun presiden memutuskan jumlah kementerian,

[20] Sam, "Pembentukan Lembaga Baru Mengingkari Reformasi Birokrasi," *Hukumlnline.Com*, November 29, 2009.

maka sebanyak itulah kementerian yang ada. Contohnya pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, yang mana urusan ini sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama, namun diubah menjadi kementerian tersendiri[21].

Logika ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, lembaga legislatif juga memiliki logika yang sama dalam mengatasi permasalahan publik. Pasca bencana sumatra 2025, ketua komisi I DPR RI mengusulkan untuk membentuk Kementerian Bencana[22]. Usulan tersebut bertendensi dengan memposisikan pemerintah sebagai *'penolong ketika terjadi bencana'* bukan *'pemerintah sebagai pencegah bencana'*. Padahal Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), efektivitas penanggulangan bencana yang buruk akhir-akhir ini, dilatarbelakangi oleh politik anggaran yang memposisikan penanggulangan bencana sebagai jalan sekunder.

6. Populisme dan Pujian

Pola pengambilan keputusan dengan penambahan lembaga negara baru atau kementerian baru sering digunakan sebagai solusi sementara atas suatu permasalahan publik. Menurut Jimly Assiddiqi, pola seperti ini terjadi di banyak negara pasca liberalisasi negara kesejahteraan yang dorong gelombang demokratisasi di banyak negara. Gelombang demokratisasi dimulai sejak Revolusi Amerika tahun 1776 sampai tahun 1922 yang ditandai dengan runtuhnya sebagian besar monarki eropa. Gelombang kedua dimulai pasca perang dunia kedua, namun sempat terhenti pada tahun 1958 dengan fenomena *beurocratic authoritarianism* dengan ditandai sifat otoriter pengambilan keputusan yang melibatkan elit militer, kaum teknokratik, dan pemilik modal. Kemudian muncul gelombang pro-demokrasi pada tahun 1974 di yunani, spanyol, dan portugal[23].

Proses demokratisasi gelombang ketiga membawa tren negara kesejahteraan (*walfare state*) yang mengidealkan perluasan tanggungjawab negara pada urusan masyarakat dan pasar. Fenomena ini membuat pemerintah terlalu mendominasi bahkan hingga sektor yang seharusnya bisa diselesaikan oleh sektor swasta. Perkembangan konsep *walfare state* menciptakan pemerintah yang terlalu mengurusi sektor yang begitu spesifik hingga menciptakan konsep *intervensionist state*[24]. Di beberapa pelosok daerah, menciptakan sekolah mereka sendiri, dengan kurikulum dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan nilai serta keadaan masyarakat sekitar, namun karena negara merasa memiliki tanggungjawab untuk menjadi fasilitator, sekolah

---

[21] "Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Kementerian Haji: Permintaan Arab Saudi ," *CNN Indonesia*, October 25, 2025.
[22] Nawir Arsyad Akbar, "Ketua Komisi I DPR Usul Adanya Menteri Bencana : Ada Dirjen Longsor Dan Banjir," *Kompas.Com*, December 9, 2025.
[23] Jimly Assiddiqi "*PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI*" Op Cit hlm 329.
[24] Ibid hlm 330.

tersebut dijadikan sekolah negeri dan kurikulumnya dipaksa mengikuti kurikulum nasional denga metode pembelajaran umum tanpa sifat paedagogikadisesuaikan dengan cara masyarakat sekitar dalam mengajar. Konsep ini merupakan etatisme, yang menempatkan negara sebagai *'pengurus segala hal'* yang padahal bisa diurusi oleh entitas selain pemerintah.

Konsep berpikir liberalis ini, menempatkan negara sebagai penanggungjawab segala bidang dan negara tidak boleh menolak. Apabila negara tidak melayani, maka negara tidak berguna. Ironi dari konsep ini adalah, beban yang harus ditanggung negara untuk selalu hadir dalam sendi-sendi warganya membuat mereka harus hadir dalam segala lini. Kewajiban tersebut menimbulkan cara berpikir para *decicion makers* untuk selalu memberikan respond atas permasalahan publik yang terjadi, mereka juga memiliki keinginan untuk merespond masalah tersebut dengan harapan elektabilitasnya naik dan akan menempatkan mereka pada posisi politik yang menguntungkan ketika terjadi pemilihan umum di periode berikutnya.

James M. Buchanan, melalui *public choice theory* menyebut bahwa pemerintah merupakan aktor politik, meskipun dibebankan tanggungjawab publik, tetapi mereka merupakan individu yang bertindak atas kepentingannya sendiri[25]. Jadi solusi proliferasi institusional untuk memecahkan permasalahan publik dilakukan dengan maksud untuk meraih pujian sebesar-besarnya dalam motif politik populisme. Dikarenakan pembentukan LPNK dan LNS atau Membuat lembaga kementerian sebanyak-banyaknya terasa lebih cepat dan mudah, daripada menyusun kebijaka komprehensif jangka panjang yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan publik, tetapi juga tidak menimbulkan pemborosan birokrasi.

7. Jalan perbaikan, solusi struktural dan kewenangan

Penataan struktural kelembagaan dapat dimulai dari penegasan, bahwa LPNK atau LNS yang dibentuk untuk menjawab isu tertentu tidak memiliki kewenangan atributif atau delegatif untuk membentuk suatu peraturan sektoral sendiri. Perubahan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dengan membatasi wewenang lembaga kementerian atau lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, yang dalam hal ini adalah LPNK dan LNS hanya bisa membuat pedoman pelaksana dan pedoman teknis yang mengikat secara internal, bukan eksternal. Penyelarasan ini juga bisa dilakukan dengan pembatasan kewenangan kementerian sebagai lembaga *regulatory*. Ketika setiap lembaga memiliki wewenang untuk membentuk Permen masing-masing, tidak jarang terjadi tumpang tindih dan terjadi konflik norma.

[25] What is Public Choice Theory? Geoffrey Brennan, video youtube dari Institute for Humane Study, https://youtu.be/qecuBjHH_2c?si=INwy4uTA2fiOHn-8

Hiper regulasi yang menyebabkan peraturan saling tumpang tindih diakibatkan oleh ego sektoral masing-masing lembaga negara[26]. Cara terbaik adalah dalam proses perumusan dan pembentukan kebijakan, tiap lembaga negara baik itu LPNK ataupun LNS, baik yang berada dibawah garis sub-ordinasi pemerintah, ataupun yang bersifat independen serta lembaga kementerian, membuat kebijakan dalam bentuk peraturan melalui satu pintu. Kewenangan ini bisa dilimpahkan dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), milik Kementerian Hukum(kemenkum). Kemenkum akan menjadi pembentuk peraturan-peraturan menteri sektoral yang telah diselaraskan antara satu sektor kementerian, dengan sektor kementerian lainnya.

Perlu adanya Undang-Undang secara tersendiri, yang mengatur batasan pemerintah untuk membentuk lembaga negara baru khusus LPNK dan LNS. Hal ini dikarenakan, pembentukan lembaga negara baru tanpa urgensi yang jelas dan hanya didorong oleh logika politik populisme hanya berujung pada degradasi kewenangan kementerian negara dan semakin kompleksnya regulasi. Pembuatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan mekanisme *omnimbus law* tingkat kementerian bisa dilakukan. Omnibus law adalah metode/teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatukan dan sekaligus mengubah, mencabut, atau menyisipkan ketentuan dari banyak undang-undang berbeda dalam satu produk hukum besar, biasanya lintas sektor[27]. Hal ini bisa dilakukan seperti menyatukan semua Permen Lingkungan Hidup, Permen Kementerian Kehutanan, Permen Agraria, dan Permen Mengenai Izin Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam satu produk hukum tunggal yang komprehensif, dalam. Hal ini akan lebih efisien ketimbang masing-masing kementerian memiliki kewenangan untuk menciptakan permen masing-masing.

C. Kesimpulan

Fenomena proliferasi institusional kerap tampil sebagai jawaban cepat atas kompleksitas persoalan publik, namun pada praktiknya menciptakan tindakan ini menciptakan ilusi penyelesaian masalah yang semmu. Dorongan reaksi masyarakat dan logika populisme mendorong pengambil kebijakan memilih opsi membentuk lembaga baru (Lembaga Negara Independen, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan kementerian), alih-alih membenahi desain kewenangan, kapasitas, dan koordinasi institusi yang telah ada. Akibatnya, negara menghadapi patologi berupa tumpang tindih mandat, konflik antarlembaga, pembengkakan birokrasi, serta hiper-regulasi karena tiap organ memproduksi aturan sektoral sendiri. Situasi ini tidak

[26] Evi Hastuti and dkk, "PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI Gorontalo Law Review," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (October 2020).
[27] Muhammad Yasin, "Mengenal Metode 'Omnibus Law,'" *Hukumonline.Com*, October 5, 2020.

hanya menyebabkan degradasi kewenangan kementerian, tetapi juga meningkatkan biaya ekonomi dan menurunkan efektivitas negara sebagai pengelola kepentingan publik. Jalan perbaikan menuntut pergeseran dari pembesaran struktur menuju penguatan fungsi. Pembatasan kewenangan regulatif perlu ditegaskan, misalnya dengan merevisi Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 agar produk mereka hanya bersifat internal-teknis. Harmonisasi "satu pintu" melalui BPHN/Kemenkum untuk menekan ego sektoral kemneterian dan lembaga negara lainnya, serta mencegah konflik norma, dan merapikan tata kelola regulasi. Selain itu, diperlukan UU khusus yang memberi standar urgensi, evaluasi, dalam pembentukan lembaga baru, serta penggunaan teknik *omnibus* untuk merangkum aturan lintas sektor secara lebih koheren.

Daftar Pustaka

Aida Mardatillah. "Keberadaan Dewan Pengawas KPK Disebut Langgar Independensi Peradilan." *Hukumonline.Com*, December 3, 2019.

Artari, Kintan, Mardiah Mastur Rahmah, and dkk. "Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusuma Atmadja Dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum Dan Kesadaran Masyarakat." *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 2 (n.d.): 191–212.

Arum Sutrisni Putri, and Nibras Nada Nailufar. "Pengertian Lembaga Sosial Sumber." *Kompas.Com*, December 16, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. "Fenomena Regresi Demokrasi:Potret Demokrasi Masa Kini di Indonesia dan Australia 1." *Jimly Legal Yustisia Journal* 1, no. 1 (December 2023): 6.

Elda, Edita. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex Lata*, n.d., 2.

Farel Rifandanu. "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan." *DATIN LAW JURNAL* 4 (December 2023): 2.

Hastuti, Evi, and dkk. "PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI Gorontalo Law Review." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (October 2020).

Ilham Maulana. "Mengakhiri 'Penyakit' Lembaga Gemuk: Mendesak Reformasi Kelembagaan." *Hukumonline.Com*, July 18, 2025.

setneg.go.id. "Klasifikasi Lembaga Non Struktural," July 2, 2018.

Laras Sekar Seruni. “Lembaga Sosial: Pengertian, Fungsi, Ciri, Jenis, & Contohnya.” *Brainacademy.Id*, September 24, 2025.

Mills C. Wright., and Todd Gitlin. *The Sociological Imagination*. Oxford: Oxford University Press, 1959.

Muhammad Yasin. “Mengenal Metode ‘Omnibus Law.’” *Hukumonline.Com*, October 5, 2020.

Nawir Arsyad Akbar. “Ketua Komisi I DPR Usul Adanya Menteri Bencana : Ada Dirjen Longsor Dan Banjir.” *Kompas.Com*, December 9, 2025.

Nur Rohman. “Memahami Masalah Kebijakan Publik: Faktor, Dampak, Dan Solusi Efektif.” *Wirabuana.Ac.Id*, October 29, 2024.

CNN Indonesia. “Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Kementerian Haji: Permintaan Arab Saudi ,” October 25, 2025.

Prof. Dr. Jimly Assiddiqi S.H. *PERKEMBANGAN DAN KONSOLIDASI LEMBAGA NEGARA PASCA REFORMASI*. Edited by Rofiq, Lutfi, and Budi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Sam. “Pembentukan Lembaga Baru Mengingkari Reformasi Birokrasi.” *Hukumlnline.Com*, November 29, 2009.

Triningsih, Anna. “PROLIFERASI LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM PADA ERA REFORMASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.” *Lex Jurnalica* 15 (2018): 338.